Действуют с 24.05.2019

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ В ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (редакция 7)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если в тексте Правил явно не оговорено иное, термины и понятия, используемые в Правилах, имеют следующие значения:

Аутентификация – процедура подтверждения предъявителем Идентификатора того, что Идентификатор действительно принадлежит предъявителю.

Банк – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (головной офис, филиалы, дополнительные офисы). Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. Генеральная лицензия № 3251 от 17.08.2012г.

Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые Вкладчиком в целях хранения и получения дохода. Доход по Вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов.

Вклад в Основной валюте – Вклад в валюте, которая выбирается Вкладчиком в качестве основной в случае заключения Договора, в соответствии с условиями которого Вкладчик размещает одновременно несколько Вкладов в разных валютах.

Вклад в дополнительной валюте – Вклад в валюте, которая выбирается Вкладчиком в качестве дополнительной в случае заключения Договора, в соответствии с условиями которого Вкладчик размещает одновременно несколько Вкладов в разных валютах.

Вкладчик (также по тексту - Клиент) – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), размещающее денежные средства во Вклад в Банке.

Выгодоприобретатель – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), в пользу которого в Банке размещены денежные средства (заключен Договор банковского вклада в пользу третьего лица).

Дата выплаты процентов – дата, определенная в Заявлении либо определяемая в соответствии с настоящими Правилами, в которую Банк обязуется уплатить проценты на сумму Вклада в соответствии с условиями, определенными в Договоре.

День возврата вклада – дата, указанная в Заявлении, в которую Банк обязан возвратить Вкладчику размещенный Вклад в связи с истечением Срока размещения вклада.

Депозитный счет – счет для учета денежных средств, размещаемых в Банке во Вклад с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещения денежных средств.

Дистанционное информационное обслуживание – предоставление Вкладчику информации по его счетам, открытым в Банке, операциям по этим счетам, включая операции с использованием ЭСП, а также иным операциям, произведенным Вкладчиком в Банке, посредством Интерактивных каналов доступа в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.

Договор банковского вклада (Договор) – договор между Банком и Вкладчиком, заключенный путем присоединения Вкладчика к настоящим Правилам, по которому Банк, принявший поступившую от Вкладчика или поступившую на имя Вкладчика / Выгодоприобретателя денежную сумму (Вклад), обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

Договор дистанционного банковского обслуживания – договор, заключенный между Вкладчиком и Банком, определяющий порядок передачи в Банк Поручений на проведение операций по счетам с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, а также предоставления Банком информации о состоянии счетов и проведенных по ним операциям, в том числе с использованием ЭСП.

Заявление о размещении вклада (Заявление) – заявление о присоединении к Правилам размещения физическими лицами банковских вкладов в ПАО "Промсвязьбанк", составленное по установленной Банком форме, предоставляемое Вкладчиком в Банк, являющееся основанием заключения между Вкладчиком и Банком Договора банковского вклада.

Заявление об установлении Неснижаемого остатка – заявление, составленное по форме Банка и поданное в Банк в письменной форме или в порядке, предусмотренном Договором дистанционного банковского обслуживания, в котором содержится поручение Вкладчика об установлении Неснижаемого остатка по вкладу.

Идентификатор – для Интерактивных каналов доступа в рамках Дистанционного информационного обслуживания - Номер Клиента и/или Логин, однозначно выделяющий (идентифицирующий) Вкладчика среди других клиентов Банка, для других Каналов доступа – иная дополнительная информация, позволяющая однозначно определить (идентифицировать) личность Вкладчика.
Идентификация – определение Банком личности Вкладчика по предъявленному им Идентификатору.
Интерактивный канал доступа (канал самообслуживания) – канал доступа, информационное обслуживание по которому производится с использованием специализированных технических средств (телефон с возможностью набора в тоновом режиме, Интернет и др.) без участия работников Банка посредством Системы PSB-Retail, смс-информирование.
Информирование об операциях с ЭСП – деятельность Банка, направленная на информирование Вкладчика об операции(-ях) по Депозитному(-ым) счету(-ам), совершенной(-ых) с использованием Электронного средства платежа, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и Правилами дистанционного банковского обслуживания, при наличии в действующем законодательстве Российской Федерации требования о необходимости такого информирования.
Канал доступа – канал взаимодействия с Банком, обеспечивающий Вкладчику возможность по телекоммуникационным каналам общего пользования самостоятельно либо с участием работника Банка получать информацию по счетам, открытым в Банке, операциям по этим счетам, а также иным операциям, произведенным Вкладчиком в Банке. К Каналам доступа, в частности, относятся – Контакт-Центр, телефон которого указан на сайте Банка, Интерактивные каналы доступа.
Личный кабинет – организованная Банком область удаленного информационного обслуживания в рамках Системы PSB-Retail, доступ к которой предоставляется после установления сеанса связи в Системе PSB-Retail посредством сети Интернет каждому Вкладчику, прошедшему Идентификацию и Аутентификацию, применяемая для целей информирования Банком Вкладчика об операциях, совершенных с использованием ЭСП.
Логин – последовательность символов (комбинация цифр/букв/слов), которую вправе использовать Вкладчик в качестве Идентификатора наряду с Номером Клиента.
Минимальная сумма вклада – минимальная сумма денежных средств, необходимая для размещения в тот или иной вид Вклада в соответствии с действующими Условиями привлечения вкладов.
Минимальная/максимальная сумма дополнительного взноса – минимальная/максимальная сумма денежных средств, которая может вноситься Вкладчиком на Депозитный счет в качестве дополнительного взноса в случае, если условиями Договора предусмотрена возможность внесения Вкладчиком дополнительных взносов. Размер Минимальной/максимальной суммы дополнительного взноса устанавливается в Условиях привлечения вкладов и Заявлении.
Нерабочий день Банка – день, считающийся нерабочим для целей возврата вклада и/или выплаты процентов по вкладу в связи с окончанием срока вклада, приходящийся на один из следующих дней: суббота, воскресенье, нерабочий праздничный день, установленный трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе правилами о переносе праздничных дней на другие дни (за исключением нерабочих праздничных дней, установленных в отдельных субъектах Российской Федерации).
Неснижаемый остаток по вкладу – минимальная сумма денежных средств (Вклада), которая должна находиться на Депозитном счете в течение Срока размещения вклада.
Номер Клиента – натуральное число (комбинация цифр), используемая в качестве Идентификатора.
Номер телефона – номер мобильного (сотового) телефона Клиента, используемый в качестве идентификатора для входа в Систему. Номер телефона используется также для получения SMS-сервисов Банка в случае, если он указан Клиентом при подключении указанных сервисов, а также в качестве идентификатора, позволяющего однозначно установить номер банковского счета получателя средств при переводах по номеру телефона (в том числе при переводе в рамках Сервиса быстрых платежей).
Образец подписи – образец подписи Вкладчика/Представителя Вкладчика, хранящийся в Банке (предоставленный в документе, удостоверяющем личность Вкладчика/Представителя Вкладчика, Заявлении о размещении Вклада, Заявлении на предоставление банковского продукта или на ином заявлении по типовой форме, установленной Банком).
Пароль – последовательность символов, известная только Вкладчику, используемая для Аутентификации Вкладчика при обслуживании по Интерактивным каналам доступа. Пароль может использоваться многократно.
Первоначальная сумма вклада – сумма Вклада, размещенная Вкладчиком при заключении Договора.
Поручение – распоряжение Вкладчика/Представителя Вкладчика об осуществлении перевода денежных средств по Депозитному счету (операций по счету), представленное в Банк на бумажном носителе и заверенное собственноручной подписью Вкладчика/Представителя или в электронном виде, подписанное электронной подписью Вкладчика, способами, определенными Договором дистанционного банковского обслуживания и Правилами. Поручение является основанием для составления Банком расчетного документа.
Правила – настоящие Правила размещения физическими лицами банковских вкладов в ПАО «Промсвязьбанк», утвержденные Банком 30 сентября 2009 года с учетом изменений и дополнений в редакции от 18.02.2014 года.

Представитель – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), которому Вкладчик предоставил право заключения и (или) расторжения Договора и (или) распоряжения Вкладом (совершения операций по Счету) на основании доверенности, составленной и переданной в Банк в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Правил.

Сервис быстрых платежей (СБП) - сервис быстрых платежей платежной системы Банка России, предоставляющий Клиентам возможность осуществлять перевод денежных средств в рублях Российской Федерации получателю - физическому лицу, имеющему действующий банковский счет в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, по Номеру телефона такого получателя.

Система PSB-Retail (также по тексту - Система) – программно-технический комплекс (корпоративная автоматизированная банковская система, являющаяся разновидностью электронных систем документооборота «клиент-банк»), обеспечивающий дистанционное информационное обслуживание в рамках Правил, а также составление, удостоверение, передачу в качестве ЭСП, в том числе по Каналам доступа, регистрацию Поручений Вкладчика на основании Договора дистанционного банковского обслуживания.

Стороны – Банк и Вкладчик при совместном упоминании.

Срок размещения вклада – срок, на который Вкладчиком размещены денежные средства во Вклад. Срок размещения вклада исчисляется календарными днями.

Тарифы – размеры вознаграждения (комиссий) Банка за операции, проводимые по Депозитному счету, а также иные стоимостные величины, применяемые Сторонами при ведении Депозитного счета и совершении иных действий по исполнению Договора, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

Условия привлечения вкладов – утверждаемые Банком существенные условия, на которых Банк осуществляет привлечение денежных средств физических лиц во Вклады, подлежащие обязательному определению Сторонами при размещении Вклада (включая, но не ограничиваясь): размеры суммы Вкладов (Минимальные суммы вкладов, суммы Неснижаемых остатков по вкладам), перечень валют, в которых размещаются Вклады, процентные ставки по Вкладам, Сроки размещения вкладов, а также в некоторых случаях возможность уменьшения/увеличения суммы Вклада, периодичность и сроки выплат начисленных процентов, иные условия, признанные Сторонами существенными для какого-либо Вклада.

Электронное средство платежа (ЭСП) – средство и (или) способ, позволяющие Вкладчику Банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием Депозитного счета в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием:

- информационно-коммуникационных технологий (в частности, дистанционное банковское обслуживание посредством Системы PSB-Retail);
- иных технических устройств (например, банкоматов, электронных терминалов).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила являются седьмой редакцией Правил размещения физическими лицами банковских вкладов в ПАО «Промсвязьбанк», утвержденной Банком «18» февраля 2015 года с учетом последующих изменений и дополнений, и распространяются на клиентов, подавших Заявление по форме, установленной и доведенной до сведения клиентов в порядке и способами, установленными настоящими Правилами и устанавливают порядок размещения физическими лицами Вкладов, порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу, а также регулируют иные отношения, возникающие между Вкладчиком и Банком в связи с размещением Вклада.

1.2. Настоящие Правила являются типовыми для Вкладчиков и определяют положения договора присоединения, заключаемого между Банком и физическими лицами. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Вкладчика к настоящим Правилам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта Банком (открытия Депозитного счета и проставления отметки Банка о заключении Договора на Заявлении о размещении вклада) оферты Вкладчика (поданного в Банк Заявления).

Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с даты внесения Вкладчиком суммы Вклада (Первоначальной суммы вклада) в Банк на условиях, указанных в Заявлении о размещении вклада. Факт заключения Договора подтверждается отметкой Банка, проставляемой на Заявлении, выдаваемом Банком Вкладчику, а также кассовыми или расчетными документами, выдаваемыми Банком Вкладчику. В случае продления действия Договора в соответствии с Условиями привлечения вкладов и настоящими Правилами выданное Вкладчику при заключении Договора Заявление, содержащее отметку Банка о заключении Договора банковского вклада, является надлежащим документом, подтверждающим размещение Вклада в соответствии с Договором в рамках последующих Сроков размещения вклада при продлении Договора. В случае продления Договора Вкладчик вправе дополнительно обратиться в Банк для получения информации об условиях, на которых размещен Вклад после продления Договора.

При заключении Договора Вкладчику выдается надлежащим образом оформленное Заявление с проставленной на нем отметкой Банка о заключении Договора банковского вклада, а также кассовые или расчетные документы, подтверждающие внесение денежных средств во Вклад. Сберегательная книжка или сберегательный (депозитный) сертификат Вкладчику не выдаются.

Вкладчик вправе при наличии действующего между ним и Банком Договора дистанционного банковского обслуживания представить в Банк Заявление посредством Системы PSB-Retail путем заполнения в ней соответствующего электронного шаблона. Одновременно с Заявлением Вкладчик посредством Системы PSB-Retail передает в Банк поручение о списании с одного из его банковских счетов (или нескольких его банковских счетов – при размещении одновременно нескольких Вкладов в разных валютах), открытых в Банке, средств в размере суммы Вклада с целью их зачисления на Депозитный счет. В случае акцепта Банком указанного Заявления Вкладчика, Банк посредством Системы PSB-Retail предоставляет Вкладчику экземпляр Заявления с отметкой Банка о заключении Договора банковского вклада в виде электронного документа. При этом Вкладчик вправе дополнительно обратиться в Банк для получения Заявления с отметкой Банка о заключении Договора, оформленного на бумажном носителе.

1.3. Договор может быть заключен на условиях выдачи Вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата Вклада по истечении определенного Договором срока (срочный вклад). Договором на основании Условий привлечения вкладов может быть предусмотрено внесение Вкладов на иных условиях их возврата, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

1.4. Датой заключения Договора является дата, проставленная Банком в Заявлении.

1.5. Заявления о размещении вклада составляются Сторонами по установленным Банком формам. Типовые формы Заявлений о размещении вклада определяются Банком в одностороннем порядке, при этом изменения, вносимые Банком в типовые формы Заявлений о размещении вклада, не являются односторонним изменением Банком условий Договора банковского вклада. Типовые формы заявлений доводятся до сведения Клиентов путем опубликования в порядке, предусмотренном п. 1.6. настоящих Правил.

1.6. Банк с целью ознакомления Вкладчиков с условиями Правил, Условиями привлечения вкладов, типовой формой Заявления размещает Правила, Условия привлечения вкладов, типовую форму Заявления любым из способов, установленных настоящими Правилами, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Вкладчиков, в том числе:

- размещение информации на корпоративном Интернет сайте Банка (**www.psbank.ru**);
- размещение информации на стендах в филиалах, дополнительных и операционных офисах, а также других структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Вкладчиков;
- рассылка информационных сообщений по электронной почте;
- иными способами, позволяющими Вкладчику получить информацию и установить, что она исходит от Банка.

1.7. Раскрытие информации не означает ее обязательное распространение через средства массовой информации.

1.8. При заключении Договора Вкладчик предоставляет документы, требуемые Банком, в целях Идентификации Вкладчика.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

2.1. Банк принимает от (для) Вкладчика денежные средства (Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях, указанных в Заявлении, в порядке, предусмотренными настоящими Правилами.

2.2. Условия о сумме и валюте Вклада, размещаемого Вкладчиком, о Сроке размещения вклада, размере процентной ставки, периодичности выплаты процентов, о возможности осуществления приходных и расходных операций по Вкладу, а также иные условия содержатся в Заявлении.

2.3. Денежные средства, принятые во Вклад, учитываются на открываемом Банком Вкладчику Депозитном счете. Вкладом признается фактический остаток денежных средств, находящихся на Депозитном счете.

2.4. В случае, когда Договор заключается в пользу третьего лица, денежные средства, принятые во Вклад, вносятся на имя Выгодоприобретателя. При этом в Заявлении указывается полностью фамилия, имя, отчество Выгодоприобретателя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес его регистрации.

Выгодоприобретатель приобретает права Вкладчика по Договору с момента предъявления Банку первого требования, основанного на правах по Договору, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, указанного в Заявлении при личной явке в уполномоченное подразделение Банка, обслуживающее физических лиц.

Указанное требование также может быть выражено одним из нижеперечисленных способов:

- передача в Банк Поручения Выгодоприобретателем на проведение операции по Депозитному счету;
- получение Выгодоприобретателем первой выписки по Депозитному счету способами, определенными настоящими Правилами.

До момента обращения Выгодоприобретателя в Банк с целью воспользоваться своими правами по Договору, Вкладчик, заключивший Договор, может воспользоваться правами Вкладчика в отношении внесенных им на Депозитный счет денежных средств.
До момента обращения Выгодоприобретателя в Банк с целью воспользоваться своими правами по Договору, увеличение суммы Вклада за счет взносов третьих лиц не допускается.

3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА

3.1. Банк открывает Депозитный счет в день получения Заявления при условии представления Вкладчиком документов согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.2. Депозитный счет открывается Банком в валюте, указанной Вкладчиком в Заявлении. Перечень валют, в которых может производиться открытие Депозитных счетов, определяется Банком в Условиях привлечения вкладов в одностороннем порядке. Номер Депозитного счета определяется Банком в одностороннем порядке и указывается Банком при заключении Договора банковского вклада в Заявлении.

3.3. Сумма Вклада или Первоначальная сумма вклада должна быть внесена Вкладчиком на Депозитный счет при заключении Договора.

3.4. Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрена невозможность пополнения суммы Вклада или возможность пополнения суммы Вклада путем внесения дополнительных взносов, при этом может быть установлен размер Минимальной/максимальной суммы дополнительного взноса, количество операций по пополнению суммы Вклада по инициативе Вкладчика, максимальный размер суммы Вклада, а также иные ограничения по пополнению суммы Вклада.
Также Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрено, что прием Банком дополнительных взносов для зачисления во Вклад, в том числе полученных в результате конвертации, начинается и/или прекращается за определенное в Заявлении количество календарных дней от /до даты начала/окончания Срока размещения вклада.

3.5. Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрена невозможность осуществления расходных операций по Депозитному счету без применения последствий прекращения Договора, или возможность совершения Вкладчиком таких расходных операций по Депозитному счету без применения последствий прекращения Договора, при этом может быть установлен размер суммы, в пределах которой допускается проведение расходных операций Вкладчиком по Депозитному счету, минимальный или максимальный размер суммы по одной расходной операции, количество расходных операций по инициативе Вкладчика, а также иные ограничения по осуществлению расходных операций.
Также Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрено, что осуществление расходных операций по Депозитному счету, в том числе при осуществлении конвертации средств, начинается и/или прекращается за определенное в Заявлении количество календарных дней от /до даты начала /окончания Срока размещения вклада.

3.6. Операции по пополнению Депозитного счета и расходные операции по Депозитному счету осуществляются в валюте Депозитного счета как в наличной, так и безналичной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами Банка и Условиями привлечения вкладов.
В рамках ведения и обслуживания Депозитного счета Банк осуществляет прием к исполнению Поручений в
соответствии с настоящими Правилами и/или действующим законодательством Российской Федерации в течение самостоятельно устанавливаемого Банком операционного времени (операционного дня), а осуществляет отражение операций по Депозитному счету в соответствии с единым учетно-отчетным временем Банка для отражения операций по счетам физических лиц. Таким единым учетно-отчетным временем является московское время (время часовой зоны, в которой расположена столица Российской Федерации – город Москва).

3.7. Зачисление денежных средств на Депозитный счет производится не позднее рабочего дня Банка, следующего за днем поступления средств в Банк, при условии получения Банком в указанный срок оформленных надлежащим образом документов, из которых однозначно следует, что получателем средств является Вкладчик, и средства должны быть зачислены на Депозитный счет.
Списание денежных средств с Депозитного счета производится не позднее рабочего дня Банка, следующего за днем поступления в Банк оформленных надлежащим образом документов, из которых однозначно следует, что распоряжение о проведении операции подано Вкладчиком и средства должны быть списаны с Депозитного счета.
Обязательство Банка перед Вкладчиком по списанию денежных средств с Депозитного счета считается исполненным в момент зачисления соответствующей суммы на корреспондентский счет кредитной организации, обслуживающей получателя средств (в случае перечисления денежных средств на счет получателя, не являющегося клиентом Банка), или в момент зачисления денежных

средств на счет получателя, открытый в Банке в случае перечисления денежных средств в адрес клиента Банка.

3.8. Вкладчик распоряжается денежными средствами, находящимися на Депозитном счете, без ограничений, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Депозитном счете, либо применения иных мер ограничения, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Если иное не предусмотрено Условиями привлечения вкладов, денежные средства, находящиеся на Депозитном счете, не могут быть перечислены третьими лицами.

3.9. В случае если в соответствии с условиями Договора Вкладчик размещает одновременно несколько Вкладов в разных валютах, суммы Вкладов могут изменяться также при совершении Вкладчиком конверсионных операций между Депозитными счетами, при этом конверсионные операции совершаются по курсу Банка для проведения операций конвертации в безналичной форме для физических лиц, установленному на момент проведения указанных операций. При проведении конверсионных операций списание части суммы Вклада с Депозитного счета в одной валюте является расходной операцией по Вкладу, а зачисление суммы, полученной в результате конвертации, на Депозитный счет в другой валюте является приходной операцией по Вкладу.

3.10. Операции по Депозитному счету осуществляются на основании Поручения Вкладчика. Поручение Вкладчика по проведению операций по Депозитному счету (Депозитным счетам) может быть передано в Банк на бумажном носителе или посредством использования Каналов доступа при условии заключения с Банком Договора дистанционного банковского обслуживания либо иного соответствующего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных указанными договорами.

Банк принимает к исполнению Поручения Вкладчика/Представителя Вкладчика на бумажном носителе после проведения установленных Банком процедур приема к исполнению, включая удостоверение права распоряжения денежными средствами, предполагающее установление личности Вкладчика/Представителя Вкладчика и проверку наличия и соответствия собственноручной подписи Вкладчика/Представителя Вкладчика на Поручении Образцу подписи, имеющемуся в Банке. Права лиц, осуществляющих от имени Вкладчика/Представителя Вкладчика операции по Депозитному счету, удостоверяются путем предоставления в Банк надлежаще оформленных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Порядок приема к исполнению Поручения Вкладчика, переданного посредством использования Каналов доступа, определяется Договором дистанционного банковского обслуживания.

Банк составляет и подписывает расчетные документы при передаче Поручений Вкладчиком/Представителем Вкладчика Банку на бумажных носителях. Банк составляет от имени Вкладчика расчетные документы при передаче Поручений в электронном виде в порядке, определенном Договором дистанционного банковского обслуживания.

3.11. Выписки по Депозитному счету, информация о состоянии Депозитного счета и операциях по Депозитному счету предоставляются Вкладчику по его требованию при обращении в Банк, а также в рамках Дистанционного информационного обслуживания в соответствии с разделом 4 Правил путем их самостоятельного формирования Вкладчиком, в том числе в случае заключения Договора дистанционного банковского обслуживания между Сторонами. Выписка по Депозитному счету считается сформированной окончательно, если она сформирована Банком после 12-00 часов (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем исполнения Банком Поручения Вкладчика (совершения по счету иных операций, предусмотренных законодательством). Информация по операциям по Депозитному счету, совершенным с использованием ЭСП, направляемая Вкладчику в соответствии с условиями Правил не является выпиской по Депозитному счету.

Вкладчик обязан контролировать совершение операций по Депозитному счету, в том числе с использованием любого ЭСП на основании данных об операции(-ях), предоставляемых Банком любыми способами, в том числе посредством Дистанционного информационного обслуживания.

3.12. Возврат суммы Вклада в День возврата вклада или до истечения Срока размещения вклада может осуществляться в соответствии с Условиями привлечения вкладов в наличной форме (если в отношении отдельных валют не оговорено иное) либо в безналичной форме, путем ее зачисления на счет Вкладчика, открытый в Банке.

3.13. В случае размещения Вклада в иностранной валюте и отсутствия в кассе уполномоченного подразделения Банка, обслуживающего физических лиц, разменной монеты в указанной валюте, часть денежных средств, находящихся на Депозитном счете, выдается Банком в эквивалентной сумме в валюте Российской Федерации по курсу Банка для операций конвертации в безналичной форме для физических лиц на момент проведения операции. В случае размещения Вклада в иностранной валюте, и отсутствия в кассе уполномоченного подразделения Банка, обслуживающего физических лиц, банкнот в указанной валюте, часть денежных средств, находящихся на Депозитном счете, может быть выдана Банком по согласованию с Вкладчиком в эквивалентной сумме в валюте Российской Федерации по курсу Банка для операций конвертации в безналичной форме для физических лиц на момент проведения операции.

Условиями привлечения вкладов (в том числе вклада до востребования) для Вкладов в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро, может быть предусмотрено внесение или выдача Банком денежных средств только безналичным путем либо наличным и безналичным путем.

В случае если в отношении уполномоченного подразделения Банка, обслуживающего физических лиц, в которое обратился Вкладчик для открытия Вклада или совершения операций по Вкладу, Банком принято решение о неработе с монетой иностранных государств (группы иностранных государств), Банк отказывает в принятии указанной монеты для зачисления во Вклад. Информация о работе уполномоченных подразделений Банка, обслуживающих физических лиц, с монетой иностранных государств доводится до сведения Вкладчика в порядке, установленном нормативными актами Банка России и **п. 1.5** Правил.

3.14. Страхование денежных средств, находящихся на Счете, осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Информация о страховании (обеспечении возврата денежных средств) размещается на стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание клиентов и корпоративном Интернет-сайте Банка (www.psbank.ru).

Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц, открытых в одном Банке, застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей.

4. ДИСТАНЦИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Дистанционное информационное обслуживание может предоставляться Банком Вкладчику в случае заключения между Вкладчиком и Банком Договора дистанционного банковского обслуживания, а также посредством Дистанционного информационного обслуживания в порядке, установленном настоящим разделом Правил.

4.2. Доступ к Дистанционному информационному обслуживанию без заключения отдельного Договора дистанционного банковского обслуживания предоставляется Банком при условии присоединения Вкладчика к настоящим Правилам и получения Номера Клиента.

4.3. С целью обеспечения гарантированного получения Вкладчиком информации об операциях по его Депозитному счету, совершенных с использованием ЭСП, и в случае отсутствия у Вкладчика действующего Договора дистанционного банковского обслуживания, Вкладчик обязуется получить Номер Клиента и Пароль для доступа в свой Личный кабинет в соответствие с п. 4.14 Правил. При наличии действующего Договора дистанционного банковского обслуживания доступ в Личный кабинет Вкладчика осуществляется на условиях такого договора, включая процедуры Идентификации и Аутентификации.

4.4. Дистанционное информационное обслуживание предоставляется при условии положительного результата Идентификации Вкладчика (именуемого клиентом при Дистанционном информационном обслуживании) при осуществлении доступа в Систему PSB-Retail по Интерактивным каналам доступа исключительно для целей Дистанционного информационного обслуживания Вкладчиков.

4.5. Идентификация Вкладчика (клиента) производится на основании Идентификатора:

- Номера Клиента, устанавливаемого Вкладчику (клиенту) Банком;
- или Логина, в случае если Вкладчик сообщил о нем Банку в порядке, установленном **п. 4.6** Правил.

4.6. Основным Идентификатором Вкладчика (клиента) в Системе PSB-Retail является Номер Клиента, сформированный Банком. Логин указывается Вкладчиком (клиентом) на сайте Системы PSB-Retail самостоятельно.

4.7. Вкладчик (клиент) вправе самостоятельно установить/изменить/отменить Логин для использования в качестве Идентификатора наряду с Номером Клиента.

4.8. Для Аутентификации Идентификатора при доступе в Систему PSB-Retail по Интерактивным каналам доступа используется Пароль. Пароль сообщается Вкладчику (клиенту) Банком способом, обеспечивающим невозможность доступа к Паролю третьих лиц без ведома Вкладчика (клиента) или Банка, либо подлежит самостоятельному изменению Вкладчиком (клиентом) с использованием каналов самообслуживания после его получения по Каналам доступа при участии работника Банка.

4.9. Вкладчик (клиент) может самостоятельно изменять Пароль. Порядок изменения Пароля устанавливается Банком и доводится до сведения Вкладчика (клиента) путем размещения информации на сайте Системы PSB-Retail.

4.10. Вкладчик (клиент) обязуется хранить Пароль способом, обеспечивающим недоступность Пароля третьим лицам, а также позволяющим немедленно уведомлять Банк о компрометации Пароля.

4.11. Дистанционное информационное обслуживание предоставляется Вкладчику (клиенту) Банком по Интерактивным каналам доступа, поддерживаемым Системой PSB-Retail с учетом п. 4.12 Правил.

4.12. Список Интерактивных каналов доступа, объем информации и форма ее предоставления при Дистанционном информационном обслуживании устанавливаются Банком в одностороннем порядке и доводятся до сведения Вкладчика в порядке, установленном разделом 1 Правил.

4.13. Банк вправе без уведомления Вкладчика (клиента) временно приостановить или ограничить Дистанционное информационное обслуживание по одному или нескольким Интерактивным каналам

доступа при наличии у Банка оснований считать, что возможна попытка несанкционированного доступа от имени Вкладчика.

4.14. Номер Клиента и Пароль для Дистанционного информационного обслуживания могут быть получены Вкладчиком (клиентом) в Банке, а также на сайте Системы PSB-Retail в разделе «Интернет-банк»/ «Информационный уровень» (https://retail.payment.ru/n/General/Register.aspx) либо через Контакт-Центр при условии успешной Идентификации и Аутентификации Вкладчика (клиента).

4.15. В случае если Договор заключен в пользу третьего лица, то с момента когда Выгодоприобретатель выразил Банку свое намерение воспользоваться правами Вкладчика по Договору, доступ первоначального Вкладчика к Дистанционному информационному обслуживанию по Договору прекращается. Для получения Выгодоприобретателем, получившим права Вкладчика, доступа к Дистанционному информационному обслуживанию, он должен обратиться в Банк в порядке, предусмотренном п. 4.2 Правил.

4.16. Все действия (операции) производимые в Системе PSB-Retail при осуществлении дистанционного информационного обслуживания, связанного с Информированием об операциях с ЭСП в соответствии с требованиями законодательства и банковской практикой, в том числе производимые Системой автоматически, фиксируются в протоколах работы программы, хранящихся в базе данных Системы «PSB-Retail» на стороне Банка. В случае возникновения между Банком и Вкладчиком (клиентом) каких-либо разногласий, связанных с Информированием об операциях с ЭСП, Стороны признают в качестве доказательства указанные записи, а также записи в протоколе работы программы, хранящемся на сервере Банка.

Сформированные Банком соответствующие отчеты по произведенным действиям (операциям) в Системе на бумажных носителях по форме Банка, подписанные уполномоченным лицом Банка и скрепленные печатью Банка, являются достаточными доказательствами фактов совершения Сторонами операций и действий (в том числе Системой автоматически), предусмотренных Правилами, и могут быть использованы при разрешении любых споров, а также предоставлены в любые судебные органы.

5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ

5.1. Проценты по Вкладу начисляются Банком на остаток денежных средств, учитываемый на Депозитном счете на начало операционного дня. При начислении процентов в расчет принимается величина процентной ставки и фактическое количество календарных дней, на которые привлечен Вклад. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

5.2. Начисленные по Вкладу проценты в зависимости от Условий привлечения вкладов могут выплачиваться следующим образом:

5.2.1. при привлечении денежных средств на условиях выдачи Вклада по истечении определенного срока (срочный вклад):

- ежемесячно или ежеквартально в дату (число), соответствующую дате заключения Договора и в День возврата вклада;
- в конце Срока размещения вклада в День возврата вклада;
- в начале Срока размещения вклада;
- иной срок, предусмотренный Условиями привлечения вкладов.

При продлении срока действия Договора в соответствии с Условиями привлечения вкладов проценты по Вкладу при новом Сроке размещения вклада выплачиваются Банком в дату (число), соответствующую дате продления Договора, и в день, являющийся Днем возврата вклада, определяемый с учетом продления Договора на новый Срок размещения вклада;

5.2.2. при привлечении денежных средств на условиях выдачи Вклада по первому требованию (вклад до востребования) ежемесячно или ежеквартально за соответствующие процентные периоды. Первый процентный период исчисляется со дня, следующего за днем поступления на Депозитный счет Первоначальной суммы вклада, и заканчивается в последний календарный день соответствующего месяца или квартала. Последующие процентные периоды, исчисляются с первого дня месяца, следующего за месяцем окончания предыдущего процентного периода, и заканчиваются (за исключением последнего процентного периода) в последний календарный день соответствующего месяца или квартала. Последний процентный период заканчивается в день востребования всей суммы Вклада (включительно).

Начисленные проценты по Вкладу за соответствующий процентный период выплачиваются Банком в последний календарный день процентного периода и в день, являющийся Днем возврата вклада / востребования всей суммы Вклада с учетом положений **п. 10.1** Правил путем зачисления на Депозитный счет. При этом сумма Вклада увеличивается на сумму выплаченных процентов.

5.3. В Дату выплаты процентов Банком выплачиваются проценты, начисленные соответственно со дня, следующего за днем зачисления Первоначальной суммы вклада на Депозитный счет, или со дня, следующего за датой предыдущей выплаты процентов по Вкладу, по текущую Дату выплаты

процентов по Вкладу (включительно) либо по День возврата вклада (включительно). В случае досрочного возврата суммы Вклада при прекращении Договора проценты начисляются по дату списания суммы Вклада с Депозитного счета (включительно).

5.4. Уплата процентов по Вкладу производится одним из следующих способов:

5.4.1. путем зачисления на банковский счет Вкладчика (не являющийся Депозитным счетом, открытым по Договору), открытый в Банке и указанный в Заявлении. В случае закрытия Вкладчиком указанного счета, проценты выплачиваются путем зачисления на Депозитный счет, при этом сумма Вклада увеличивается на сумму выплаченных процентов.

В случае если Договор заключен в пользу третьего лица уплата процентов на счет Вкладчика, указанный в Заявлении, осуществляется Банком до момента обращения Выгодоприобретателя в Банк с целью воспользоваться своими правами по Договору. С момента такого обращения Выгодоприобретателя, уплата процентов производится на счет, открытый в Банке на имя Выгодоприобретателя, по реквизитам, дополнительно сообщенным Выгодоприобретателем. В случае закрытия Выгодоприобретателем указанного счета, проценты выплачиваются путем зачисления на Депозитный счет, при этом сумма Вклада увеличивается на сумму выплаченных процентов;

5.4.2. путем зачисления на Депозитный счет, при этом сумма Вклада увеличивается на сумму выплаченных процентов.

5.5. Банк, выступая налоговым агентом Вкладчика, удерживает и перечисляет в бюджет налог с суммы превышения, рассчитываемой как разница между доходами, исчисленными по ставке, установленной Договором, и доходом, не подлежащим налогообложению, исчисленным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.6. Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрена возможность увеличения процентной ставки по Вкладу при достижении Вкладом в течение Срока размещения вклада размера суммы, для которого условиями такого вида Вклада, действующими на день заключения/последнего продления Договора, установлена иная процентная ставка для аналогичного Срока размещения вклада.

Проценты по иной процентной ставке начинают начисляться со дня, следующего за днем, когда сумма Вклада достигла размера, для которого условиями такого вида Вклада установлена иная процентная ставка.

5.7. В случае, когда Вкладчик потребует возврата до истечения Срока размещения вклада всей суммы срочного Вклада либо его части (если не предусмотрены расходные операции по Вкладу) или части Вклада, в результате чего сумма Вклада станет менее соответствующего Неснижаемого остатка по вкладу (если предусмотрены расходные операции по Вкладу):

5.7.1. такое требование Вкладчика имеет силу заявления о расторжении Договора. Вкладчику возвращается вся сумма Вклада, находящаяся в указанный момент на Депозитном счете с учетом п. 5.7.2 Правил;

5.7.2. начисление и выплата процентов по Вкладу производится одним из следующих способов в зависимости от Условий привлечения вкладов:

5.7.2.1. проценты начисляются со дня, следующего за днем зачисления Первоначальной суммы вклада на Депозитный счет, или со дня, следующего за днем последнего продления Договора, если таковое было, по день списания суммы Вклада с Депозитного счета (включительно) по ставке вклада до востребования (в соответствующей валюте Депозитного счета), действующей в Банке на момент возврата суммы Вклада, если иной размер ставки процентов и/или особый порядок начисления и выплаты процентов не указан в Условиях привлечения вкладов, Заявлении.

Сумма процентов, начисленных со дня, следующего за днем зачисления Первоначальной суммы вклада на Депозитный счет (по ставке, указанной в Заявлении либо увеличенной в соответствии с **п. 5.6** Правил) или со дня, следующего за днем последнего продления срока действия Договора, если таковое было (по ставке, установленной на день последнего продления Договора, либо увеличенной в соответствии с **п. 5.6** Правил), и выплаченных ранее, удерживается Банком из суммы Вклада.

При этом в случае если в соответствии с условиями Договора Вкладчик размещает одновременно несколько Вкладов в разных валютах, сумма процентов, начисленных по Вкладу в Основной валюте со дня, следующего за днем зачисления Первоначальных сумм вкладов на соответствующие Депозитные счета (по ставке, указанной в Заявлении), или со дня, следующего за днем последнего продления Договора, если таковое было (по ставке, установленной на день последнего продления Договора), и выплаченных ранее, удерживается Банком из суммы Вклада в Основной валюте, а при недостаточности суммы Вклада в Основной валюте – из сумм Вкладов в дополнительных валютах, при этом конвертация производится по курсу Банка для операций конвертации в безналичной форме для физических лиц, установленному на момент проведения указанной операции.

В целях удержания Банк вправе проводить зачет взаимных встречных требований Банка к Вкладчику и Вкладчика к Банку, списывать без дополнительного распоряжения Вкладчика с Депозитных счетов причитающиеся Банку денежные средства, в том числе за счет сумм Вкладов. Указанные действия признаются Сторонами заявлением Банка на проведение зачета и не требуют отдельного уведомления;

5.7.2.2. проценты со дня, следующего за днем зачисления Первоначальной суммы вклада на Депозитный счет, и по день последней Даты выплаты процентов, предшествующей дате востребования суммы Вклада, начисляются по ставке Вклада, указанной в Заявлении.

Проценты со дня, следующего за последней Датой выплаты процентов, по день списания суммы Вклада с Депозитного счета (включительно), начисляются в соответствии с порядком, изложенным в **п. 5.1** Правил, по ставке вклада до востребования (в соответствующей валюте Депозитного счета), действующей в Банке на момент возврата суммы Вклада, если иной размер ставки процентов не указан в Условиях привлечения вкладов, Заявлении. При этом Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрен или не предусмотрен пересчет суммы ранее выплаченных процентов по Вкладу по новой процентной ставке.

В случае если сумма Вклада востребована Вкладчиком до наступления первой Даты выплаты процентов и/или иного события, предусмотренного Условиями привлечения вкладов, то проценты со дня, следующего за днем зачисления Первоначальной суммы вклада на Депозитный счет, по день списания суммы Вклада с Депозитного счета и/или наступления иного события, предусмотренного Условиями привлечения вкладов (включительно), начисляются в соответствии с порядком, изложенным в **п. 5.1** Правил, по ставке вклада до востребования в соответствующей валюте, действующей в Банке на момент возврата суммы Вклада, если иной размер ставки процентов и/или особый порядок начисления и выплаты процентов не указан в Условиях привлечения вкладов, Заявлении.

5.8. В случае списания средств с Депозитного счета без распоряжения Вкладчика в течение Срока размещения вклада в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в результате чего сумма Вклада станет менее соответствующей Минимальной суммы вклада/Неснижаемого остатка по вкладу (Первоначальной суммы вклада если Условиями размещения вкладов не предусмотрена возможность совершения расходных операций) проценты по Вкладу начисляются в соответствии с порядком, изложенным в п. 5.1 Правил, по ставке, указанной в Заявлении.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Банк обязан:

6.1.1. открыть Вкладчику в соответствии с Заявлением Вкладчика Депозитный счет в валюте, указанной им в соответствующем заявлении, и принимать денежные средства во Вклад на условиях, указанных в Заявлении, а также по первому требованию Вкладчика возвратить сумму Вклада либо ее часть в соответствии с условиями Правил;

6.1.2. начислять и уплачивать проценты на сумму Вклада в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, Условиями привлечения вкладов и Заявлением, выданным Вкладчику;

6.1.3. совершать по поручению Вкладчика операции по Депозитному счету, предусмотренные для счетов данного вида действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, установленными в соответствии с ними банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, Условиями привлечения вкладов и настоящими Правилами;

6.1.4. проводить операции по Депозитному счету в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Правилами;

6.1.5. предоставлять выписки по Депозитному счету по требованию Вкладчика при его обращении в Банк лично, в рамках Дистанционного информационного обслуживания в соответствии с разделом 4 Правил или с использованием систем дистанционного банковского обслуживания Банка в порядке, предусмотренном Договором дистанционного банковского обслуживания, предоставлять информацию о состоянии Депозитного счета и проведенных по нему операций, в том числе с использованием ЭСП в рамках Дистанционного информационного обслуживания в соответствии с разделом 4 Правил, а также осуществлять по согласованным с Вкладчиком Каналам доступа информирование об операциях, совершенных с использованием ЭСП. В случаях, если в соответствии с законодательством и банковскими правилами Информирование об операциях с ЭСП является обязательным для Банка, то такая обязанность исполняется Банком в порядке, предусмотренном п. 6.1.8 и п. 10.5 Правил;

6.1.6. уведомлять Вкладчика об изменении Правил, а также об изменении Тарифов в порядке, установленном разделом 9 Правил;

6.1.7. гарантировать тайну Вклада, Депозитного счета, операций по Депозитному счету и сведений о Вкладчике (Представителе). Информация и справки о Вкладчике, состоянии и операциях по Депозитному счету, может быть предоставлена третьим лицам только в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, в том числе:

- с письменного согласия Вкладчика;
- если информация стала известна третьим лицам до разглашения ее Банком и/или Вкладчиком;

- при передаче Банком указанной информации:
  - должностным лицам и работникам Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
  - независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, аудиторским и иным организациям, привлекаемым Банком в целях получения заключений, консультаций и иных рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения Договора и реализации Банком своих прав и обязанностей из Договора и законодательства Российской Федерации;
  - государственным органам, включая Банк России, при осуществлении ими полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - лицам, входящим в один банковский холдинг с Банком/аффилированным лицам Банка;
  - иным лицам, в процессе осуществления и защиты Банком своих прав, обязанностей и законных интересов, когда предоставление персональных данных происходит в соответствии со сложившимся обычаем делового оборота;

6.1.8. Осуществлять Информирование об операциях с ЭСП в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При этом такая обязанность считается исполненной Банком надлежащим образом при осуществлении информирования в Личный кабинет соответствующего Вкладчика и (или) на указанный Вкладчиком для целей такого информирования адрес электронной почты (в случае если такой адрес был представлен Банку).

Информирование может осуществляться иными способами, согласованными Сторонами в соответствии с условиями Правил, в том числе путем направления (предоставления) информации по Депозитному счету по запросу Вкладчика. При любом способе Информирования об операциях с ЭСП Вкладчик обязуется не реже чем ***1(Один) раз в день*** самостоятельно проверять предоставленные с использованием вышеуказанных средств связи сведения для контроля операций по Депозитному счету.

Информация о каждой операции, совершенной с использованием ЭСП, представляется Банком в Личном кабинете Вкладчика после наступления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации безотзывности перевода денежных средств, совершенного по Поручению Вкладчика с использованием ЭСП и(или) зачисления суммы перевода, совершенного с использованием ЭСП, на Депозитный счет Вкладчика, но в любом случае не позднее 23 часов 59 минут календарного дня, в котором наступило любое из вышеуказанных условий.

При Информировании об операциях с ЭСП в Личном кабинете Вкладчик считается проинформированным об операции с ЭСП со дня, следующего за датой размещения информации в Личном кабинете Вкладчика.

При осуществлении Информирования об операциях с ЭСП несколькими способами Банк считается выполнившим требование законодательства с момента предоставления Вкладчику информации о соответствующей операции с использованием ЭСП хотя бы одним из способов, предусмотренным Договором.

При направлении Банком в адрес Вкладчика коротких текстовых сообщений, содержащих информацию об операциях, совершенных с использованием ЭСП, в рамках предоставления платной услуги «SMS-информирования», Вкладчик считается надлежащим образом проинформированным о совершении операции с ЭСП с момента направления Банком сообщения о такой операции на телефонный номер, указанный Вкладчиком для целей получения услуги «SMS-информирования». Содержание услуги «SMS-информирования» определено соответствующим договором с Вкладчиком.

6.1.9. выполнять контрольные функции, возложенные на Банк действующим законодательством Российской Федерации и Банком России.

6.2. Банк имеет право:

6.2.1. в одностороннем порядке изменять номер Депозитного счета в соответствии с нормативными актами Банка России, в том числе в случае, указанном в п. 8.3 Правил. При этом денежные средства, поступающие во Вклад в безналичной форме, Банк обязуется зачислять на Депозитный счет, на котором учитывается Вклад на момент поступления указанных средств;

6.2.2. взимать установленное Тарифами Банка на рассчетно-кассовое обслуживание банковских счетов физических лиц в рублях и иностранной валюте, действующими в подразделении Банка, оказывающем услугу, на дату заключения Договора или на дату продления Договора комиссионное вознаграждение за услуги Банка по проведению операций, связанных с открытием и ведением Депозитного счета, совершением операций по Депозитному счету, в том числе операций по выдаче наличных денежных средств, а также в оплату иных понесенных Банком расходов, связанных с исполнением Договора.

Указанное комиссионное вознаграждение Банка и понесенные им расходы уплачиваются Вкладчиком Банку в момент совершения операции по Депозитному счету и/или могут быть списаны Банком без дополнительного распоряжения Вкладчика с любых банковских счетов Вкладчика, открытых в Банке. В случае отсутствия в Банке банковских счетов Вкладчика, указанные суммы

удерживаются Банком из суммы начисленных процентов и суммы Вклада. В этих целях Банк вправе проводить зачет взаимных встречных требований Банка к Вкладчику и Вкладчика к Банку и списывать без дополнительного распоряжения Вкладчика с Депозитного счета причитающиеся Банку денежные средства, в том числе за счет суммы Вклада;

6.2.3. направлять Вкладчику в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 9 Правил, предложение (оферту) для внесения изменений и/или дополнений, которые предлагается внести в Договор (Правила и Тарифы);

6.2.4. изменять в одностороннем порядке по Договорам о выдаче Вклада по первому требованию Вкладчика (вклад до востребования) размер процентной ставки с обязательным извещением Вкладчика в порядке, установленном разделом 9 Правил;

6.2.5. при получении Поручения Вкладчика в электронном виде в порядке, установленном Договором дистанционного банковского обслуживания, – составлять расчетные документы от имени Вкладчика для их подписания Вкладчиком в порядке, установленном Договором дистанционного банковского обслуживания;

6.2.6. при получении Поручения Вкладчика (Представителя) на бумажном носителе – составлять от имени Вкладчика (Представителя) и самостоятельно подписывать расчетные документы;

6.2.7. предоставлять Вкладчику информацию по Депозитному счету по Каналам доступа в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и/или Договором дистанционного банковского обслуживания (в случае его заключения между Сторонами);

6.2.8. отказать Вкладчику (Представителю) в проведении операции по Депозитному счету на основании Поручения, если сумма операции, в том числе с учетом комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком за данную операцию, превышает остаток денежных средств на Депозитном счете;

6.2.9. списывать без дополнительного распоряжения и согласия Вкладчика на основании предоставленного Вкладчиком права, отраженного в соответствующем заявлении, либо путем внесения соответствующего условия в договор, заключенный между Банком и Вкладчиком, либо в виде отдельного сообщения или документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, банковскими правилами и Договором денежные средства, находящиеся:

6.2.9.1. на Депозитном счете, открытом на условиях выдачи Вклада по первому требованию Вкладчика (вклад до востребования) следующие суммы:

- суммы налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- средства в оплату Вкладчиком Банку комиссий и вознаграждений в соответствии с Тарифами;
- денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Депозитный счет;
- денежные средства в погашение задолженности Вкладчика перед Банком, возникшей из обязательств по кредитным договорам, договорам поручительств, договорам о выдаче банковской гарантии, по регрессным требованиям Банка к Вкладчику и/или из обязательств по иным договорам, заключенным между Банком и Вкладчиком, при наличии условий о списании денежных средств без распоряжения Вкладчика в соответствующих договорах или дополнительных соглашениях к ним;
- денежные средства, взыскиваемые с Вкладчика на основании исполнительных документов, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

6.2.9.2. на Депозитном счете, открытом на условиях выдачи Вклада по истечении определенного срока (срочный вклад) или на иных условиях возврата следующие суммы:

- суммы налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- средства в оплату Вкладчиком Банку комиссий и вознаграждений в соответствии с Тарифами;
- денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Депозитный счет;
- денежные средства, взыскиваемые с Вкладчика на основании исполнительных документов, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- денежные средства в погашение задолженности Вкладчика перед Банком, возникшей из обязательств по кредитным договорам, договорам поручительств, договорам о выдаче банковской гарантии, по регрессным требованиям Банка к Вкладчику и/или из обязательств по иным договорам, заключенным между Банком и Вкладчиком, при наличии условий о списании денежных средств без распоряжения Вкладчика в соответствующих договорах или дополнительных соглашениях к ним. Списание сумм в погашение указанной задолженности, в том числе в рамках проведения зачета обязательств Сторон, осуществляется только после окончания Срока размещения вклада.

  В части списания без дополнительного распоряжения (согласия) Вкладчика денежных средств с Депозитного Счета условие настоящего пункта Правил является заранее данным акцептом Вкладчика в отношении расчетных документов Банка, выставляемых Банком по вышеуказанным обязательствам, без ограничения по их сумме и количеству расчетных документов Банка.

6.2.10. запрашивать у Вкладчика (Представителя) документы и сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;

6.2.11. производить проверку сведений, указанных Вкладчиком в соответствующих заявлениях и содержащихся в предоставленных Вкладчиком документах;

6.2.12. использовать находящиеся на Депозитном счете денежные средства, гарантируя право Вкладчика беспрепятственно распоряжаться этими денежными средствами;

6.2.13. осуществлять аудио (видео) запись проведения операций и иных действий в рамках Договора. Указанные записи могут быть использованы в качестве доказательств при урегулировании споров по Договору между Сторонами;

6.2.14. предоставлять Вкладчику информацию в рамках Договора, в том числе касающуюся прав, обязанностей и банковской тайны Вкладчика, посредством средств связи и контактной информации (адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического места пребывания, почтовый адрес, а также номера телефонов и адрес электронной почты), сообщенных при заключении и исполнении Договора, если иной специальный порядок не предусмотрен настоящими Правилами.

Информация, сообщенная Банком посредством телефонной связи, считается предоставленной надлежащим образом, при условии совершения телефонного звонка по номеру, указанному Вкладчиком при заключении и исполнении Договора, и сообщения абонентом фамилии, имени и отчества Вкладчика и иной дополнительно запрошенной Банком информации для надлежащей Идентификации и Аутентификации Вкладчика.

6.2.15. отказать 3-му лицу в зачислении средств на счет Вкладчика в случае предоставления им неверной информации о Вкладчике и/ или реквизитах Депозитного счета.

6.3. Вкладчик обязан:

6.3.1. представлять по требованию Банка, а также самостоятельно не реже одного раза в 3 (Три) года, а в случае заключения между Вкладчиком и Банком Договора дистанционного банковского обслуживания либо иного соответствующего договора – не реже одного раза в 1 (Один) год, документы и сведения, необходимые для Идентификации физических лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, включая информацию для связи с Вкладчиком (в том числе посредством Дистанционного информационного обслуживания).

Информация для связи признается достоверной, если у Банка на момент ее использования для передачи сведений Вкладчику отсутствуют данные о ее изменении. В случае изменения информации для связи Вкладчик обязан своевременно представить Банку обновленную информацию.

В случае предоставления Вкладчиком права распоряжаться денежными средствами, находящимися на Депозитном счете, Представителю, обеспечить представление в Банк всех документов, необходимых для Идентификации указанного Представителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России;

6.3.2. письменно информировать Банк:

6.3.2.1. в срок не позднее 5 (Пяти) дней:

- об изменении сведений, о Вкладчике (Представителе), указанных в Заявлении,
- об утрате документов, удостоверяющих личность Вкладчика (Представителя), и об обстоятельствах, связанных с этим фактом.

6.3.2.2. незамедлительно:

- об отмене доверенности, выданной Представителю Вкладчика для представления его интересов в Банке;

Все риски, убытки и все негативные последствия, которые возникли или могут возникнуть в случае нарушения Вкладчиком этой обязанности и непредставления или несвоевременного представления в Банк информации, указанной в настоящем пункте, несет Вкладчик;

6.3.3. оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка, а также возмещать Банку иные понесенные Банком расходы, связанные с исполнением Договора;

6.3.4. в случае возникновения у Вкладчика оснований полагать, что средствами связи и контактной информацией, сообщенными Вкладчиком Банку, могут недобросовестно воспользоваться иные лица, незамедлительно сообщить об этом Банку в установленном Банком порядке, а также сообщить иные средства связи и контактную информацию для взаимодействия Банка с Вкладчиком;

6.3.5. выполнять все обязанности, вытекающие из Договора.

6.4. Вкладчик имеет право:

6.4.1. в любой момент потребовать возврата Вклада либо его части на условиях, установленных Договором, с учетом требований, предусмотренных п. 3.13 Правил;

6.4.2. пополнять Вклад или совершать расходные операции, конверсионные операции по Депозитному счету в порядке, определенном Договором, если данное условие предусмотрено Условиями привлечения вкладов;

6.4.3. получать по запросу информацию о номере(ах) Депозитного счета, его(их) состоянии и движении денежных средств, действующих процентных ставках и Тарифах Банка;

6.4.4. в случае заключения между Вкладчиком и Банком Договора дистанционного банковского обслуживания либо иного соответствующего договора, получать информацию о состоянии Депозитного счета и проведенных по нему операциях, в том числе с использованием ЭСП, а также

проводить операции по Депозитному счету в порядке и на условиях, предусмотренных указанными договорами;

6.4.5. предоставить другому лицу право распоряжения Вкладом и совершения операций по Депозитному счету на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением распоряжения Вкладом и совершения операций по Депозитному счету в порядке, предусмотренном Договором дистанционного банковского обслуживания. При этом Вкладчик несет ответственность за действия Представителя, а отношения между Вкладчиком и его Представителем регулируются настоящими Правилами и действующим законодательством.

В случае если Договор заключен в пользу третьего лица, действие доверенности, выданной Вкладчиком до момента обращения Выгодоприобретателя в Банк с целью воспользоваться своими правами по Договору, прекращается с момента такого обращения Выгодоприобретателя. Выгодоприобретатель, который приобрел права Вкладчика по Договору, вправе предоставить другому лицу право распоряжения Вкладом и совершения операций по Депозитному счету на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.4.6. завещать свой Вклад в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6.4.7. предоставив письменное заявление в Банк или заявление в порядке, предусмотренном Договором дистанционного банковского обслуживания, в случаях, предусмотренных Условиями привлечения вкладов:

6.4.7.1. изменить способ выплаты процентов по Вкладу на иной способ, предусмотренный п. 5.4 Правил, либо изменить счет, предназначенный для зачисления процентов по Вкладу, на иной счет Вкладчика, открытый в Банке;

6.4.7.2. изменить счет, предназначенный для возврата суммы Вклада по Договору, на иной счет Вкладчика, открытый в Банке.

6.4.8. контролировать правильность отражения операций по Депозитному счету и остаток денежных средств на Депозитном счете путем получения выписки в соответствии с п. 3.11 Правил на следующий день после проведения операции по Депозитному счету, но не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты проведения такой операции, за исключением случаев когда Банком осуществляется Информирование об операциях с ЭСП в порядке, определенном пунктами 6.1.8 и 10.5 Правил. При наличии возражений по операциям, указанным в выписке, Вкладчик обязуется предъявить в Банк претензию в письменном виде в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента отражения операции по Депозитному счету.

Если в течение, но не позднее 24 (Двадцати четырех) календарных дней с даты проведения операции по Депозитному счету, в Банк не поступят возражения по указанным операциям, то совершенные операции и остаток средств на Депозитном счете считаются подтвержденными, и впоследствии претензии от Вкладчика по операциям, отраженным в выписке по Депозитному счету, не подлежат удовлетворению.

При осуществлении Банком Информирования об операциях с ЭСП Вкладчик обязан уведомить Банк о совершении операции с ЭСП без его согласия не позднее дня, следующего за днем, когда Банком исполнена обязанность по информированию в отношении соответствующей операции согласно условиям п. 6.1.8 и п. 10.5 Правил вне зависимости от получения/неполучения выписки по Депозитному счету. В случае если в указанный срок Вкладчик не представит Банку соответствующее уведомление в отношении операций с ЭСП, о которых Банк проинформировал Вкладчика, то последующие претензии Вкладчика по таким операциям не подлежат удовлетворению.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В случае возникновения возражений по операциям по Депозитному счету, Вкладчик вправе предъявить в подразделение Банка претензию в письменной форме в сроки, определенные п. 6.3.2 Правил.

Стороны пришли к соглашению, что Банк рассматривает претензии Вкладчика относительно операций по Депозитному счету, в том числе проведенных с использованием ЭСП, в течение 30 (Тридцати) календарных дней, если более длительный срок не установлен законом, а если они связаны с трансграничным переводом - в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня получения претензии от Вкладчика. По результатам рассмотрения претензии Банк предоставляет Вкладчику мотивированный ответ.

Претензия может направляться по форме Банка, о чем им до Вкладчика доводится информация любыми не запрещенными способами, включая указанные в **п. 1.5** Правил.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации споры, вытекающие из Договора или касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, передаются на разрешение суда, указанного в Заявлении. Если в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации спор, вытекающий из Договора или касающийся его нарушения, прекращения или недействительности, будет подсуден мировому судье, такой спор передается на разрешение в судебный участок, указанный в Заявлении.

Иски Вкладчика о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Банк не несет ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по Договору (в том числе, в результате действий/бездействий банков-корреспондентов), если причиной этого стали обстоятельства, находящиеся вне контроля Банка и делающие невозможным для него выполнение своих обязательств, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, блокады, забастовки, изменения военно-политической ситуации, действия государственных органов, издание законов и иных нормативных актов и решений органов власти Российской Федерации и других государств, которые могут препятствовать выполнению принятых на себя обязательств и(или) делать невозможным их выполнение. При возникновении подобных обстоятельств Банк извещает Вкладчика о препятствии и его влиянии на исполнение обязательства по договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

7.4. Банк не несет ответственности в случае произвольного или умышленного вмешательства третьих лиц в частные дела Вкладчика (в том числе, касающиеся гражданско-правовых отношений Вкладчика с Банком), осуществленного путем недобросовестного использования третьим лицом средств связи и контактной информации Вкладчика, сообщенных Вкладчиком Банку.

7.5. Банк не несет ответственность за убытки, понесенные Вкладчиком вследствие исполнения распоряжения Вкладчика, выданного неуполномоченными лицами, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, банковскими правилами и настоящими Правилами и применяемыми в соответствии с ними процедурами проверки Банк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами, а также установить факт подложности исполнительного и/или иного документа в соответствии с требованиями законодательства, предъявленного для списания денежных средств с Депозитного счета без распоряжения (согласия) Вкладчика путем обычной визуальной проверки без применения специальных технических средств и способов.

7.6. Банк не возмещает Вкладчику упущенную выгоду в случаях, когда действующим законодательством Российской Федерации на Банк возлагается обязанность возмещения Вкладчику только реального ущерба.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента зачисления суммы Вклада (Первоначальной суммы вклада), указанной в Заявлении, на Депозитный счет и действует до момента возврата Вкладчику суммы Вклада и выплаты начисленных на нее процентов в соответствии с условиями Договора. Прекращение действия Договора является основанием закрытия Депозитного счета.

8.2. В случае непоступления всей суммы Вклада (Первоначальной суммы вклада) на Депозитный счет в день заключения Договора, Договор считается незаключенным и Депозитный счет закрывается Банком, а денежные средства, находящиеся на нем, возвращаются Банком их Вносителю.

8.3. В зависимости от Условий привлечения вкладов Договор продлевается или не продлевается на новый срок. Условиями привлечения вкладов также может быть предусмотрено, что продление Договора возможно только при наличии иных действующих на такой день продления соглашений между Банком и Вкладчиком (например, в случае размещения Вкладчиком Вклада в рамках комплексных банковских продуктов, пакетных программ по предоставлению банковских/небанковских продуктов и услуг на специальных условиях и т.д.). При этом:

8.3.1. в случае если Условиями привлечения вклада не предусмотрена пролонгация Договора на новый срок, Договор считается продленным на условиях вклада до востребования, либо на иных условиях, предусмотренных соответствующим видом Вклада;

8.3.2. в случае если Условиями привлечения вклада предусмотрена пролонгация Договора на новый срок и Вкладчик не востребовал Вклад в День возврата вклада, Договор считается продленным, а Вклад размещенным на каждый последующий срок, равный Сроку размещения вклада, указанному в Заявлении;

8.3.3. если иное не предусмотрено Условиями привлечения вкладов, при пролонгации для Вклада устанавливаются такие процентная ставка, Минимальная сумма вклада, Неснижаемый остаток по вкладу и Минимальная сумма дополнительного взноса по Вкладу и иные условия привлечения Вклада, которые действуют в Банке для данного вида Вклада на день продления Вклада в зависимости от остатка денежных средств на Депозитном счете на дату пролонгации;

8.3.3.1. при этом Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрена возможность определения Вкладчиком размера Неснижаемого остатка по вкладу при пролонгации вне зависимости от суммы Вклада на Депозитном счете на дату пролонгации путем подачи в установленном настоящими Правилами порядке в Банк Заявления об установлении Неснижаемого остатка по вкладу. В этом

случае при пролонгации по Вкладу устанавливаются такие процентная ставка, Минимальная сумма дополнительного взноса по Вкладу и иные условия привлечения Вклада, которые действуют в Банке для данного вида Вклада на день продления Договора в зависимости от нового Неснижаемого остатка по вкладу, указанного Вкладчиком в действующем на дату пролонгации Заявлении об установлении Неснижаемого остатка по вкладу;

8.3.3.2. если на дату пролонгации для данного вида Вклада Банком были изменены значения Неснижаемых остатков по вкладу, то при пролонгации Вклада устанавливается такой новый размер Неснижаемого остатка по вкладу, значение которого является меньшим из близлежащих к размеру Неснижаемого остатка по вкладу, указанному в Заявлении об установлении Неснижаемого остатка по вкладу. При этом по Вкладу устанавливается такой размер процентной ставки, Минимальная сумма дополнительного взноса и иные условия привлечения Вклада, которые действуют в Банке для данного вида Вклада на день продления Вклада в зависимости от нового Неснижаемого остатка по вкладу, установленного при пролонгации;

8.3.3.3. в случае, когда на дату пролонгации остаток денежных средств на Депозитном счете недостаточен для установления по Вкладу Неснижаемого остатка по вкладу, определенного в Заявлении об установлении Неснижаемого остатка, то по Вкладу устанавливается Неснижаемый остаток по вкладу в зависимости от остатка денежных средств на Депозитном счете на дату пролонгации и в соответствии с действующими Условиями привлечения вкладов;

8.3.3.4. в случае если на дату пролонгации остаток денежных средств на Депозитном счете окажется меньше Минимальной суммы вклада (в том числе, при бесспорном списании Банком денежных средств с Депозитного счета в счет погашения задолженности Вкладчика перед Банком в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации), установленной действующими Условиями пролонгации вкладов на день продления Вклада, пролонгация Вклада осуществляется в соответствии с п. 8.3.6 Правил;

8.3.4. при пролонгации Договора Вклад размещается на условиях оплаты Вкладчиком услуг Банка по Тарифам, которые действуют в Банке для данного вида Вклада на день продления Договора.

В случае продления Договора (размещения Вклада на каждый последующий срок) Вкладчик обязан самостоятельно ознакомиться с действующими в Банке Правилами, процентными ставками и Тарифами на корпоративном Интернет-сайте Банка (www.psbank.ru) в сети Интернет либо в офисе Банка;

8.3.5. по окончании Срока размещения Вклада Договор банковского вклада может быть продлен на последующий срок не более 3 (Трех) раз. С даты, следующей за датой истечения последнего Срока размещения Вклада, на который был продлен Договор банковского вклада, Договор считается продленным на условиях вклада до востребования. При этом сумма Вклада перечисляется на счет по вкладу до востребования, открытый Вкладчику в Банке;

8.3.6. если на дату продления Договора данный вид Вклада будет отменен Банком, либо сумма Вклада окажется меньше Минимальной суммы вклада, установленной Банком на день продления Вклада, либо на дату пролонгации не соблюдены условия для его пролонгации (например, в случае размещения Вкладчиком Вклада в рамках комплексных банковских продуктов, пакетных программ по предоставлению банковских/небанковских продуктов и услуг на специальных условиях и т.д.) Договор считается продленным на условиях вклада до востребования. При этом сумма Вклада перечисляется на счет по вкладу до востребования, открытый Вкладчику в Банке;

8.3.7. по распоряжению Вкладчика возврат суммы Вклада осуществляется в наличной форме либо в безналичной форме путем ее зачисления на иной счет Вкладчика, открытый в Банке, и сообщенный Вкладчиком Банку.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВКЛАДОВ И ТАРИФЫ

9.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Правила, Условия привлечения вкладов, в том числе утверждение Банком новой редакции Правил, и Тарифы производится по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

9.2. Банк информирует Вкладчика об изменениях и/или дополнениях, которые планируется внести в Договор (Правила и Тарифы), в том числе об утверждении Банком новой редакции Правил и Условий привлечения вкладов, путем соответствующей публикации на сайте Банка и иными способами, указанными в **п. 1.5** Правил, не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу.

Банк информирует о режимах обслуживания Банком физических лиц в подразделениях Банка и их изменении, об отмене / введении видов Вкладов, иных условиях и событиях, имеющих значения для исполнения Договора, не позднее дня введения изменений в действие любым из способов, указанных в **п. 1.5** Правил.

9.3. Вкладчик вправе согласиться (акцептовать) предложенные изменения и/или дополнения к Договору любым из следующих способов:

- путем направления Банку письменного подтверждения/согласия (акцепта) на вносимые в Договор изменения и дополнения либо непредставления Банку письменного отказа в изменении (заявления о расторжении) Договора;
- представление Вкладчиком (Представителем) по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Банком предложения (оферты) Банка на изменение и/или дополнение к Договору Поручений в рамках Договора, совершение Вкладчиком (Представителем) иных действий, свидетельствующих о намерении Вкладчика исполнять Договор с учетом изменений и дополнений (например, представление в Банк заявлений на получение каких-либо услуг /информации по Договору и т.д.).

  С целью обеспечения гарантированного получения всеми Вкладчиками сообщения (оферты) Банка об изменениях и/или дополнениях в Договор (Правила и/или Тарифы), Вкладчик обязуется не реже чем раз в 5 (Пять) дней самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на сайт Банка) за сведениями об изменениях, которые планируется внести в Договор. Банк не несет ответственности за возможные убытки Вкладчика, причиненные неосведомленностью Вкладчика, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации о планируемых изменениях Правил и/или Тарифов.

  Договор считается измененным по соглашению Сторон по истечении 10 (Десяти) дней после публикации сообщения (оферты) об изменениях на сайте Банка при условии, что в течение этого срока Банк не получит от Вкладчика сообщение о расторжении (отказ от изменения) Договора.

9.4. В случае внесения изменений и /или дополнений в Тарифы, новая редакция Тарифов начинает действовать в отношении первоначально размещаемых Вкладов – с даты заключения Договора на размещение указанного Вклада, в отношении Вкладов, открытых на условиях выдачи Вклада, по истечении определенного срока (срочный вклад), размещенных до внесения изменений и/или дополнений в Тарифы – с даты первого продления действия Договора на следующий Срок размещения вклада, а в отношении Вкладов, открытых на условиях выдачи Вклада, по первому требованию Вкладчика (вклад до востребования) – с даты введения новой редакции Тарифов в действие.

9.5. В случае изменения Банком Условий привлечения вкладов новая редакция Условий привлечения вкладов начинает действовать в отношении первоначально размещаемых Вкладов – с даты заключения Договора на размещение указанного Вклада, а в отношении Вкладов, размещенных до внесения изменений в Условия, – с даты первого продления действия Договора на следующий Срок размещения вклада.

9.6. В случае изменения Банком в одностороннем порядке размера процентной ставки по Договорам о выдаче Вклада по первому требованию Вкладчика (вклад до востребования), новый размер процентной ставки вступает в силу в отношении вкладов, внесенных до указанного изменения, со дня, следующего за днем доведения информации о вступлении в силу решения Банка о новой процентной ставке. Информация о новой процентной ставке доводится до сведения Вкладчика любым из способов, предусмотренных п. 1.5 Правил.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В случае, когда День возврата вклада или Дата выплаты процентов приходятся на Нерабочий день Банка, то Днем возврата Вклада и/или Датой выплаты процентов считается следующий за ним рабочий день.

10.2. В случае, когда Дата выплаты процентов приходится на день, отсутствующий в текущем месяце, то Датой выплаты процентов на сумму Вклада считается последний день такого месяца.

10.3. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон, за исключением случаев установленных настоящими Правилами.

10.4. Все требования, уведомления и иные сообщения по настоящим Правилам направляются Сторонами друг другу в письменной форме в следующем порядке:

- Банком Вкладчику уведомления, касающиеся вопросов обслуживания неограниченного круга клиентов Банка, - с использованием одного или нескольких способов, указанных в **п. 1.5** Правил, а уведомления, касающиеся вопросов обслуживания Вкладчика – одним из следующих способов, если иной специальный порядок не предусмотрен настоящими Правилами - путем направления Вкладчику средствами организации почтовой связи письма по последнему известному Банку адресу Вкладчика, а также путем непосредственной передачи при личной явке Вкладчика (Представителя) в офис Банка либо направления сообщений посредством средств связи и контактной информации, сообщенной при заключении и исполнении Договора;
- Вкладчиком Банку - в соответствии с официальными адресами и реквизитами, доведенными до сведения Вкладчика любым из способов, указанных в **п. 1.5** Правил.

  Уведомления или сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они предоставлены Вкладчиком в Банк лично или доставлены Сторонами друг другу с курьером или направлены средствами организации почтовой связи заказным письмом либо посредством средств

связи и контактной информации, сообщенных Сторонами друг другу при заключении и исполнении Договора.

10.5. В случае если Вкладчик предоставил Банку свой адрес электронной почты для целей Информирования об операциях с ЭСП, то такое информирование осуществляется путем направления Вкладчику соответствующих уведомлений в электронной форме на указанный им адрес электронной почты в виде выписок по расходным операциям по Депозитному счету, совершенным с использованием ЭСП, не позднее 23 часов 59 минут календарного дня, следующего за днем, в котором наступили условия безотзывности по законодательству Российской Федерации для соответствующих переводов денежных средств по Поручению Вкладчика с использованием ЭСП. Вкладчик считается получившим соответствующее уведомление Банка об операциях с ЭСП с даты, следующей за датой направления Банком такой информации Вкладчику на адрес заявленной Вкладчиком электронной почты.

Вкладчик вправе отказаться от получения уведомлений о совершенных операциях по Депозитному счету с использованием ЭСП на адрес электронной почты путем подачи в Банк письменного заявления по форме, установленной Банком.

10.6. Банк вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц Банка при подписании требований, уведомлений и иных сообщений, предоставляемых или направляемых Вкладчикам в соответствии с настоящими Правилами, в том числе при предоставлении Вкладчику экземпляра Заявления с отметкой Банка о заключении Договора банковского вклада посредством Системы PSB-Retail. Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка является аналогом его собственноручной подписи.

10.7. В случае если Вкладчик выразил свое согласие на обработку его персональных данных, включая обработку Банком персональных данных в целях продвижения на рынке услуг Банка путем осуществления с Вкладчиком прямых контактов с помощью средств связи в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также распространение персональных данных Вкладчика лицам, указанным в п. 6.1.7 Правил на весь срок действия Договора, Банк осуществляет обработку персональных данных Вкладчика в соответствии с указанным законом.

В случае отзыва Вкладчиком данного согласия, Банк обязан прекратить обработку персональных данных Вкладчика и уничтожить их после исполнения Вкладчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка, установленной законодательством Российской Федерации.

10.8. При присоединении к настоящим Правилам Клиент предоставляет Банку согласие на получение переводов денежных средств с указанием в качестве идентификатора, позволяющего установить номер его банковского счета, номера мобильного телефона, указанного им в предоставленных в Банк документах. Для отдельных клиентов зачисление переводов денежных средств на счет с использованием Сервиса быстрых платежей может быть недоступно в связи с отсутствием технической возможности проведения операции и/или требовать совершения дополнительных действий, подтверждающих согласие Клиента на зачисление перевода денежных средств. Клиент, являющийся получателем при совершении переводов по Номеру телефона, в т.ч. в рамках СБП, дает согласие с целью получения такого перевода на передачу и обработку его Персональных данных Банку, Акционерному обществу «Национальная система платежных карт», Банку России, банкам-участникам СБП, плательщику; при наличии более одного банковского счета в Банке, поручает Банку зачислить денежные средства такого перевода на банковский счет, определенный Банком с учетом следующих правил:

10.8.1. если у получателя денежных средств имеется Банковская карта (на которую зачисляется заработная плата, срок действия которой не истек, не заблокированная), то денежные средства должны быть зачислены на счет этой Банковской карты;

10.8.2. если у получателя денежных средств нет Банковской карты, указанной в пп. 10.8.1, но имеется одна или несколько Банковских карт (дебетовая, срок действия которой на момент перевода не истек, не заблокированная), то денежные средства должны быть зачислены на счет Банковской карты, который был открыт последним.

10.8.3. если у получателя денежных средств нет Банковских карт, указанных в пп. 10.8.1 и пп. 10.8.2, но имеется один или несколько текущих счетов, то денежные средства должны быть зачислены на текущий счет, на котором больше всего денежных средств;

10.8.4. если у получателя денежных средств нет Банковских продуктов, указанных в пп. 10.8.1 - 10.8.3, но имеется один или несколько накопительных счетов, то денежные средства должны быть зачислены на тот накопительный счет, который был открыт позже остальных;

10.8.5. если у получателя денежных средств нет Банковских продуктов, указанных в пп. 10.8.1. - 10.8.4, но имеется одна или несколько Банковских карт (кредитных), то денежные средства должны быть зачислены на счет той кредитной карты, по которой сумма задолженности самая высокая. Денежные средства не зачисляются на счет кредитной карты, которой получатель не пользовался.

10.8.6. Если получатель не имеет ни одного из Банковских продуктов, перечисленных в пп. 10.8.1 - 10.8.5, то получатель не будет предложен в качестве доступных получателей в рамках перевода по Номеру телефона в т.ч. СБП.

10.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

10.10. В части списания без дополнительного распоряжения (согласия) Вкладчика денежных средств с Депозитного счета, открытого на условиях выдачи Вклада, условия Правил применяются к отношениям Сторон в той редакции, в которой они действовали на дату заключения Вкладчиком соответствующего Договора банковского вклада.